

Nr. 376 Kabinettsitzung vom 3. Juli 1934¹⁾

R 43 I/1469, S. 113–132

Anwesend: Hitler, v. Neurath, Frick, Graf Schwerin v. Krosigk, Seldte, Gürtner, v. Blomberg, v. Eltz-Rübenach, Darré, Goebbels, Göring, Rust, Heß, Kerrl; PrFM Popitz; RbkPräs. Schacht; StS Lammers, Meissner, Pfundtner, Reinhardt, Funk, Posse, Feder, Krohn, Milch, Ohnesorge, Grauert; Generalforstmeister v. Keudell (Punkt 17); WiBeauftragter Keppler; MinDir. Gütt (Punkt 5), Engel (Punkt 17,31), Wienbeck (Punkt 7); MinR Parchmann (Punkt 16); Protokoll: MinR Willuhn (Punkt 1–5, 7–10, 12, 15–18, 21–26, 34), Thomsen (Punkt 6, 11, 13, 14, 19, 20, 27–33, 35).

Beginn:

Beginn:

Nachträglich erzeugte Tagesordnung:

1. *ÄNDERUNG DES GESETZES ZUR SICHERUNG DER EINHEIT VON PARTEI UND STAAT.*
2. *ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES REICHSWAHLGESETZES.*
3. *ENTWURF EINES GESETZES GEGEN MISSBRAUCH DES BARGELDLOSEN ZAHLUNGSVERKEHRS.*
4. *ENTWURF EINES GESETZES GEGEN MISSSTÄNDE GESUNDHEITSWESEN.*
5. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER VEREINHEITLICHUNG DES GESUNDHEITSWESENS).*
6. *ENTWÜRFE a) EINES GESETZES ÜBER ÄNDERUNGEN AUF DEM GEBIETE DER REICHSVERSORGUNG, b) EINES FÜNFTEN GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DAS VERFAHREN IN VERSORGUNGSSACHEN.*
7. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE ANWENDUNG WIRTSCHAFTLICHER VERGELTUNGSMASSNAHMEN GEGENÜBER DEM AUSLAND.*
8. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER WIRTSCHAFTLICHE MASSNAHMEN.*
9. *ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DER GEWERBEORDNUNG.*
10. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE ERMÄCHTIGUNG ZU VORÜBERGEHENDEN ZOLLÄNDERUNGEN.*
11. *ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG EINIGER VERBRAUCHSSTEUERGESETZE.*

¹⁾ Lt. maschinenschr. Vermerk am Kopf der Vorlage hat diese Kabinettsitzung „im Anschluß an die Ministerbesprechung“ (Dok. Nr. 375) stattgefunden.

12. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE UMWANDLUNG VON KAPITALGESELLSCHAFTEN.*
13. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER STEUERERLEICHTERUNGEN BEI DER UMWANDLUNG UND AUFLÖSUNG VON KAPITALGESELLSCHAFTEN.*
14. *ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES MÜNZGESETZES.*
15. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE AKADEMIE FÜR DEUTSCHES RECHT).*
16. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER PROTESTE VON WECHSELN UND SCHECKS.*
17. *ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÜBERLEITUNG DES FORST- UND JAGDWESENS AUF DAS REICH).*
18. *ENTWURF EINES REICHSJAGDGESETZES).*
19. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER KLEINRENTNERHILFE).*
20. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DEN VERKAUF VON WAREN AUS AUTOMATEN.*
21. *ENTWURF EINES GESETZES ZUR BEKÄMPFUNG DER PAPAGEIENKRANKHEIT.*
22. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE NEUORDNUNG DES VERMESSUNGSWESENS).*
23. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DAS VERBOT VON ÖFFENTLICHEN SAMMLUNGEN).*
24. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER EINSTWEILIGE MASSNAHMEN ZUR ORDNUNG DES DEUTSCHEN SIEDLUNGSWESENS).*
25. *ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES GASTSTÄTTENGESETZES.*
26. *ENTWURF EINES GESETZES ZUR STRECKUNG DER ARBEIT IN EINIGEN ZWEIGEN DES SPINNSTOFFGEWERBES.*
27. *ENTWURF EINES ZWEITEN GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES GEMEINDEUMSCHULDUNGSGESETZES.*
28. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE ERHÖHUNG DER UMSATZ-AUSGLEICHSTEUER.*
29. *Außerhalb der Tagesordnung: ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE EINTRAGUNG DER NEUEN REICHSANLEIHE IN DAS REICHSSCHULDBUCH.*
30. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DAS REICHSMINISTERIUM FÜR WISSENSCHAFT, ERZIEHUNG UND VOLKSBILDUNG UND DAS PREUSSISCHE MINISTERIUM FÜR WISSENSCHAFT, KUNST UND VOLKSBILDUNG.*
31. *PERSONALSACHE.*
32. *PERSONALSACHEN.*

33. *Außerhalb der Tagesordnung: ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE FINANZIELLE AUSWIRKUNG DES ÜBERGANGS VON BEAMTEN DER LÄNDER IN DIE REICHsverwaltung.*
34. *Außerhalb der Tagesordnung: ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE RECHTMÄSSIGKEIT VON VERORDNUNGEN UND VERWALTUNGSAKTEN.*
35. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DEN AUFBAU DER SOZIALVERSICHERUNG.*

1. ÄNDERUNG DES GESETZES ZUR SICHERUNG DER EINHEIT VON PARTEI UND STAAT.

Der Reichsminister des Innern trug den folgenden Gesetzentwurf²⁾ vor:

„Die Reichsregierung hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:

Der § 2 des Gesetzes zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat vom 1. Dezember 1933 (Reichsgesetzbl. I, S. 1016) erhält folgende Fassung:

„Zur Gewährleistung engster Zusammenarbeit der Dienststellen der Partei mit den öffentlichen Behörden ist der Stellvertreter des Führers Mitglied der Reichsregierung³⁾).

Berlin, den 3. Juli 1934.“

Das Reichskabinett stimmte dem Entwurf zu⁴⁾).

2. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES REICHSWAHLGESETZES.

Der Reichsminister des Innern trug die Vorlage vor. Das Reichskabinett stimmte der Vorlage zu⁵⁾).

3. ENTWURF EINES GESETZES GEGEN MISSBRAUCH DES BARGELDLOSEN ZAHLUNGSVERKEHRS.

[...]⁶⁾)

2) Der Gesetzentwurf nicht bei den Akten der Rkei.

3) Bisherige Fassung des § 2: „Zur Gewährleistung engster Zusammenarbeit der Dienststellen der Partei und der SA mit den öffentlichen Behörden werden der Stellvertreter des Führers [Heß] und der Chef des Stabes der SA [Röhm] Mitglieder der Reichsregierung.“ Zur Angelegenheit Röhm s. Dok. Nr. 375.

4) Das Gesetz wurde vom RK am 3. 7. 34 ausgefertigt (RGBl. I, S. 529).

5) Nach dem Entwurf des RIM (27. 6.) sollte das Reichswahlgesetz vom 6. 3. 24 (RGBl. I, S. 159) geändert werden u. a. 1. durch eine den § 5 ergänzende Bestimmung des Inhalts, daß ein Abgeordneter seinen Sitz im RT verlieren könne „durch Austritt oder Ausschluß aus der Reichstagsfraktion“; 2. durch folgende Neufassung des § 35 (der bisher bestimmte, daß die Feststellung des Ersatzmannes durch den Reichswahlausschuß oder den Reichswahlleiter zu erfolgen habe): „Wenn ein zum Abgeordneten Berufener die Wahl ablehnt oder ein Abgeordneter ausscheidet, so bestimmt der Führer der Reichstagsfraktion den Ersatzmann aus der Zahl der Ersatzmänner sämtlicher Wahlvorschläge.“ Der RIM dazu in der Begründung: Die von der NSDAP nach der Wahl vom 12. 11. 33 „in den Reichstag entsandten Abgeordneten verkörpern in ihrer Gesamtheit die Geschlossenheit und Einheit der Nation und sind darum im Gegensatz zu den in [...] Fraktionen und Gruppen gespaltenen früheren Reichstagen als Mitglieder und Gäste zu einer einzigen Reichstagsfraktion zusammengeschlossen. Wer sich dieser Gemeinschaft entzieht oder aus ihr entfernt wird, hat damit das Recht verwirkt, dem Reichstag weiter anzugehören“. Bei der Bestimmung des Ersatzmannes solle der Führer der Reichstagsfraktion „weder an die Grenzen der Wahlkreise noch an die Reihenfolge der Bewerber auf den Wahlvorschlägen gebunden sein. Hierdurch werde die Auswahl eines Bewerbers ermöglicht, „der nach seinen beruflichen oder sonstigen persönlichen Verhältnissen als Ersatz für den Ausgeschiedenen besonders geeignet erscheint“ (R 43 II/288, Bl. 15–16). – Das Gesetz wurde vom RK am 3. 7. 34 ausgefertigt (RGBl. I, S. 530).

6) Aktenmaterial hierzu in R 43 II/245. S. auch RGBl. 1934 I, S. 593.

4. ENTWURF EINES GESETZES GEGEN MISSTÄNDE IM GESUNDHEITSWESEN.

Der *Reichsminister des Innern* trug die Vorlage⁷⁾ vor. Er bat, im § 20 mit Rücksicht auf die entgegen der seinerzeitigen Annahme einer früheren Verabschiedung des Gesetzes jetzt eingetretenen Verspätung an Stelle der gewählten Termine: 1. August und 1. September 1934 zu setzen⁸⁾: „1. September und 1. Oktober 1934.“

Der *Reichswehrminister* beantragte, im § 16⁹⁾ neben den obersten Landesbehörden die obersten Reichsbehörden anzuführen.

Der *Reichsminister der Luftfahrt* wies darauf hin, daß die derzeitige wirtschaftliche Notlage eine Zurückstellung des Gesetzes um 1 Jahr erforderlich mache.

Der *Reichsminister des Innern* führte aus, daß gerade das Preußische Ministerium des Innern besonderen Wert auf baldige Verabschiedung des Gesetzes lege. Die wirtschaftliche Lage würde sich auch innerhalb eines Jahres nicht so bessern, daß der wirtschaftliche Gesichtspunkt mit in Rechnung zu stellen wäre. Im übrigen sei er der Meinung, daß der Geburtenrückgang nicht so sehr durch die wirtschaftliche Lage verursacht würde, denn gerade in Ländern, die in größeren wirtschaftlichen Schwierigkeiten als Deutschland wären, z. B. in den Ostländern, wären die Geburtenziffern erheblich größer als in Deutschland.

Der *Reichsminister der Justiz* wies darauf hin, daß die in dem Gesetzentwurf vorgesehenen Bestimmungen dem neuen Strafrecht angepaßt seien. Die Kriminalisten hätten den vorliegenden Entwurf gebilligt.

Der *Reichskanzler* brachte zum Ausdruck, daß gegen den Geburtenrückgang mit anderen Mitteln vorgegangen werden müßte. Es wäre seiner Meinung nach erfolgreicher, einen Kleinkrieg gegen die Verhütungsmittel zu führen.

Der *Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda* gab der Meinung Ausdruck, daß es vor allem darauf ankäme, die öffentliche Moral zu heben. Mit dem vorliegenden Gesetz würde eine Geburtenvermehrung nicht erreicht werden. Es sei zu besorgen, daß sich ein Schleichhandel mit den Waren, die durch das Gesetz bekämpft werden sollen, einnisten würde.

Der *Reichsminister der Luftfahrt* stimmte der Auffassung des Reichsministers für Volksaufklärung und Propaganda zu.

Der *Preußische Finanzminister* wies darauf hin, daß auch die Fälle der Notzucht Berücksichtigung finden müßten. Der Entwurf enthalte hierüber keine Bestimmung.

Der *Reichsminister des Innern* und der *Reichsminister der Justiz* erwiderten hierauf, daß es sich bei der Notzucht um Ausnahmefälle handle, und daß es im übrigen überaus schwierig sei, festzustellen, ob im Einzelfall Notzucht vorliege oder nicht.

Der *Reichskanzler* bat um Zurückstellung der Beratung.

Das *Reichskabinett* stimmte der Zurückstellung zu¹⁰⁾.

7) Zum Inhalt und zur Begründung dieses vom RIM am 28. 5. vorgelegten Entwurfs s. Dok. Nr. 353.

8) Nach § 20 sollte das Gesetz am 1. 8., seine §§ 1–10 jedoch erst am 1. 9. 34 in Kraft treten.

9) § 16 Abs. 1 des Entwurfs: „Kondome zu verkaufen, abzugeben oder sonst in Verkehr zu bringen, ist nur Apotheken und solchen Verkaufsstellen gestattet, die von der obersten Landesbehörde oder der von ihr bestimmten Behörde dazu ermächtigt sind.“

10) In geänderter Fassung legte der RIM den Gesetzentwurf am 27. 9. 34 erneut vor. Es waren darin nunmehr auch Vorschriften über die Schwangerschaftsunterbrechung aus eugenischen Gründen enthalten, wozu § 2 bestimmte: „Hat ein Erbgesundheitsgericht auf Unfruchtbarmachung einer Frau erkannt, die zur Zeit der Durchführung der Unfruchtbarmachung schwanger ist, so kann die Schwangerschaft mit Einwilligung der Schwangeren unterbrochen werden, sofern die Frucht noch nicht lebensfähig ist.“ Zu dieser Änderung seines Entwurfs hatte sich Frick durch folgende Schreiben des Führers der Dt. Ärzteschaft, Wagner, veranlaßt gesehen: 1. Schreiben Wagners an den RIM vom 13. 9. 34: „Auf dem Parteitag hatte ich Gelegenheit, mit dem Führer über die Schwangerschaftsunterbrechung aus eugenischen Gründen zu sprechen. Der Führer hat mir wörtlich erklärt, er wäre der Oberste Gerichtsherr und würde dafür sorgen, daß kein Arzt bestraft würde, der die Schwangerschaft aus eugenischen Gründen unterbricht, denn über dem Paragraphen stünde das Wohl des deutschen Volkes.“ 2. Schreiben Wagners an die Gauamtsleiter des NS-Amtes für Volksgesundheit vom 13. 9. 34: Obwohl für „Fälle zur .Unterbrechung der Schwangerschaft aus eugenischen Gründen‘ eine gesetzliche Grundlage noch nicht vorliegt, ist die Schwangerschaft trotzdem zu unterbrechen. Voraussetzung ist natürlich, daß die Erbkrankheit durch das Erbgesundheitsgericht bestätigt sein muß.“ Es sei „volle Gewähr dafür gegeben, daß kein Arzt bestraft wird, der die Schwangerschaft unter obigen Voraussetzungen aus eugenischen Gründen unterbricht. Ober dem

5. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER VEREINHEITLICHUNG DES GESUNDHEITSWESENS¹¹⁾).

Der *Reichsminister des Innern* trug die Vorlage¹²⁾ vor. Er wies darauf hin, daß die Durchführung des Gesetzes einen finanziellen Mehraufwand bei Ländern und Gemeinden zur Folge haben würde¹³⁾. Das Gesetz diene der Stärkung der Volksgesundheit.

Der *Preußische Finanzminister* wies darauf hin, daß es nicht möglich sein werde, bis zum 1. Oktober d. J. die Durchführungsbestimmungen fertigzustellen und die Kostenfrage zu regeln. Er bäte deshalb, das Gesetz erst am 1. April 1935 in Kraft treten zu lassen.

Ministerialdirektor Dr. *Gütt* vom Reichsministerium des Innern führte demgegenüber aus, daß bei den großen Anforderungen an die Gesundheitsbehörden bei der Durchführung der Ehestandsdarlehen und bei den vom Reichswirtschaftsministerium und Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft und Reichsluftfahrtministerium verlangten Gutachten die bestehende Organisation nicht ausreichte. Die Gesundheitsämter sollen langsam gebildet werden. Es dürften deshalb organisatorische und finanzielle Schwierigkeiten nicht zu erwarten sein.

Der *Preußische Finanzminister* schlug demgemäß vor, das Gesetz am 1. April 1935 in Kraft treten zu lassen und den Reichsminister des Innern zu ermächtigen, die zur Durchführung des Gesetzes erforderlichen Maßnahmen schon vor diesem Zeitpunkt zu treffen.

toten Paragraphen steht für uns Nationalsozialisten das Wohl des Volkes“. – Eine erste Ressortbesprechung über den neugefaßten Entwurf des RIM wurde am 5. 10. 34 im RIMin. abgehalten, wobei MinDir. Gütt, wie Wienstein unter dem gleichen Datum vermerkte, „schwere rechtliche Bedenken gegen das [zweite] Schreiben Dr. Wagners vom 13. September d. J.“ zum Ausdruck brachte und in anschließender persönlicher Aussprache mit Wienstein betonte: Das Problem der Schwangerschaftsunterbrechung aus eugenischen Gründen sei „sehr kompliziert“, er „habe den Eindruck, daß der Führer nur einseitig über das Problem unterrichtet sei und habe daher den Wunsch, zusammen mit Herrn Reichsminister Dr. Frick dem Führer gelegentlich das Problem vorzutragen“. Lammers schrieb daraufhin am 16. 10. an den RIM u. a.: Auf seinen Vortrag habe sich Hitler, der den von Gütt gewünschten Empfang für nicht erforderlich halte, mit den beiden Schreiben Dr. Wagners „ausdrücklich einverstanden erklärt. Der Führer und Reichskanzler hält es für richtig, daß eine dementsprechende gesetzliche Regelung möglichst bald herbeigeführt wird“. Hierüber wurde in einer Ressortbesprechung am 28. 1. 35 erstmals eingehend verhandelt, und zwar mit dem Ergebnis, daß die Frage der Schwangerschaftsunterbrechung aus eugenischen Gründen nicht in einem „Gesetz gegen Mißstände im Gesundheitswesen“, sondern durch eine Novelle zum „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ vom 14. 7. 33 (RGBl. I, S. 529) geregelt werden solle. Den Entwurf eines solchen Änderungsgesetzes legte der RIM am 12. 6. 35 zur Kabinettsentscheidung vor (R 43 II/720, Bl. 22–62). Er wurde vom Reichskabinett in der Sitzung am 26. 6. 35 verabschiedet (R 43 I/1473, Bl. 133; RGBl. 1935 I, S. 773). Der „Entwurf eines Gesetzes gegen Mißstände im Gesundheitswesen“ wurde nicht weiter verfolgt.

11) Zur interministeriellen Vorberatung über diesen Entwurf, die im Oktober 1933 aufgenommen worden war, befinden sich umfangreiche Aktenmaterialien (u. a. Niederschriften über Ressortbesprechungen; Vorentwürfe, Referentengutachten) in R 18/5581 und R 2/20370.

12) Der vom RIM erstmals am 29. 5., dann mit geänderter Fassung am 7. 6. und - wiederum in Teilen geändert - erneut am 30. 6. zur Kabinettsentscheidung übermittelte Entwurf sah zur einheitlichen Durchführung des öffentlichen Gesundheitsdienstes die Einrichtung von Gesundheitsämtern im gesamten Reichsgebiet vor. Dem Gesundheitsamt (Leiter: ein staatlicher Amtsarzt) sollte obliegen u. a. die Durchführung der ärztlichen Aufgaben der Erb- und Rassenpflege, der Eheberatung, der gesundheitlichen Volksbelehrung, der Gesundheitspolizei. In der Begründung wurde hervorgehoben, daß die für den nationalsozialistischen Staat besonders wichtigen Fragen, „ob erbggesund oder erbkrank, leistungsfähig oder nicht leistungsfähig, bevölkerungspolitisch wichtig oder unwichtig, [...] vom Arzt zum Nutzen des Volksganzen nur dann in jedem Einzelfall zweckdienlich gelöst werden [können], wenn die Beurteilung nach Richtlinien erfolgt, die für das ganze Reich gleichmäßig Geltung haben“. Bisher habe es auf diesem Felde eine riesige Zersplitterung gegeben, die „nach dem Durchbruch der nationalsozialistischen Bewegung nicht geringer, sondern größer geworden“ sei. NS-Volkswohlfahrt, NS-Frauenschaft, SA und SS wie auch das Deutsche Frauenwerk haben naturgemäß in Einklang mit ihren Zielen [...] gleichartige Bestrebungen in Angriff genommen. Diese „wertvolle Arbeit zu nutzen und die bestehenden Einrichtungen planmäßig dem Volksganzen dienstbar zu machen, ist Aufgabe und Ziel des vorliegenden Gesetzes“ (R 43 II/717, Bl. 37–55).

13) Dazu § 9 des Entwurfs: „Das Reich trägt zu den Kosten des öffentlichen Gesundheitsdienstes bei. Die Höhe des Zuschusses wird alljährlich durch den Reichshaushaltsplan festgestellt.“ – Nach einer im RIMin. vorgenommenen „Berechnung des Deckungsbedarfs der außerpreußischen Länder zur Durchführung des Gesetzes über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens“, deren Ergebnis bei einer kommissarischen Besprechung im RIMin. am 20. 11. 34 bekanntgegeben wurde, betrug der „Mehrbedarf“ für diese Länder „4 862 000 RM. Die Gesamtausgabe für ein Gesundheitsamt sei im Durchschnitt auf 55 000 RM errechnet“. Über die Finanzierungsbedürfnisse in Preußen wurde in der gleichen Besprechung mitgeteilt: Es müßten insgesamt 474 Gesundheitsämter errichtet werden. „Die Mehrkosten für diese Gesundheitsämter würden sich auf etwa 7 Millionen RM belaufen. Das bedeute eine Belastung von etwa 0,18 RM pro Person. Von den 7 Millionen entfielen auf sächliche Ausgaben 1,9 Millionen und auf Personalbedarf 5,1 Millionen RM. Für jedes Gesundheitsamt sei das ein Mehrbedarf von durchschnittlich 14 700 RM.“ (Protokoll in R 18/5581, Bl. 223–229).

Das *Reichskabinett* stimmte der Vorlage zu mit folgendem § 11:

„Dieses Gesetz tritt am 1. April 1935 in Kraft. Der Reichsminister des Innern ist ermächtigt, die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Maßnahmen schon vor diesem Zeitpunkt zu treffen.“¹⁴⁾)

6. ENTWÜRFE a) EINES GESETZES ÜBER ÄNDERUNGEN AUF DEM GEBIETE DER REICHS- VERSORGUNG, b) EINES FÜNFTEN GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DAS VERFAHREN IN VERSORGUNGSSACHEN.

Der *Reichsarbeitsminister* trägt die beiden Vorlagen¹⁵⁾) vor.

Der *Reichswehrminister* beantragt, daß auch kriegsbeschädigte Offiziere der neuen Wehrmacht unter die Bestimmungen des Gesetzes fallen.

Der *Reichsverkehrsminister* bat, die beiden ersten Absätze des Vorspruchs zu streichen¹⁶⁾).

Das *Reichskabinett* stimmte den beiden Gesetzen mit den vom Reichswehrminister und Reichsverkehrsminister beantragten Änderungen zu¹⁷⁾).

7. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE ANWENDUNG WIRTSCHAFTLICHER VERGELTUNGS- MASSNAHMEN GEGENÜBER DEM AUSLAND.

Staatssekretär Dr. Posse trug die Vorlage¹⁸⁾) vor. Das *Reichskabinett* stimmt der Vorlage zu¹⁹⁾).

¹⁴⁾ Das Gesetz wurde vom RK am 3. 7. 34 ausgefertigt (RGBl. I, S. 531).

¹⁵⁾ Zur Vorgeschichte und zum Inhalt der vom RArbM am 29. 5. und – in Teilen abgeändert – erneut am 18. 6. 34 vorgelegten Entwürfe s. Dok. Nr. 368, dort auch Anm. 1 und 7.

¹⁶⁾ Gemeint ist der Vorspruch zum „Entwurf eines Gesetzes über Änderungen auf dem Gebiete der Reichsversorgung“. Die betr. Absätze lauteten: „Den deutschen Soldaten des großen Krieges, die unter Einsatz ihres Lebens Volk und Heimat vor feindlicher Gewalt schützten, gebührt Dank und Achtung der Nation. Das ganze Volk hat seine Helden zu ehren. – Ehrenpflicht ist es vor allem, den Kriegsbeschädigten und Kriegshinterbliebenen die ihnen in der neu erstandenen Volksgemeinschaft zukommende Stellung einzuräumen und den Arbeitsplatz zu sichern, auf den sie durch ihre Opfer und Leistungen ein natürliches Vorrecht haben.“

¹⁷⁾ Die Gesetze wurden vom RK am 3. 7. 34 ausgefertigt (RGBl. I, S. 541 und 544). Zur Durchführung s. die VOen vom 3. 7., 13. 8. und 2. 11. 34 (RGBl. I, S. 547, 774 und 1113).

¹⁸⁾ Der Entwurf, zur Kabinettsentscheidung vorgelegt von Schmitt am 25. 6., wollte den RWiM, den REM und den RFM ermächtigen, „gegenüber jedem Lande, das den Waren- und Zahlungsverkehr mit Deutschland ungünstigeren Bedingungen unterwirft als den Verkehr mit anderen Ländern, Vergeltungsmaßnahmen zu treffen, die den Waren- und Zahlungsverkehr mit diesem Land abweichend von den allgemeinen Bestimmungen regeln.“ Dazu der RWiM in der Begründung: Die britische Regierung habe dem „Parlament den Entwurf eines Gesetzes zugeleitet, das der Regierung weitgehende Vollmachten geben soll, um gegenüber Ländern, die ihre Zahlungen einstellen und verweigern, wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen zu ergreifen. Es besteht kein Zweifel, daß sich dieses Gesetz in erster Linie, wenn nicht ausschließlich, gegen Deutschland richtet [vgl. Anm. 7 und 8 zu Dok. Nr. 359]. Es muß damit gerechnet werden, daß das Gesetz verabschiedet wird und daß auch andere Länder diesem Beispiel folgen können. Deutschland muß ein solches Vorgehen, das [...] einen Bruch der bestehenden Handelsverträge darstellen würde, mit entsprechenden Maßnahmen beantworten.“ (R 43 II/330, Bl. 165–167). – Willuhn vermerkte hierzu am 25. 6. für den StSRkei: „Im englischen Parlament wird zur Zeit seitens der Linksparteien gegen den Entwurf gekämpft. Mit dem hier vorliegenden Gesetzentwurf will der Reichswirtschaftsminister eine außenpolitische Wirkung auf die Behandlung im englischen Parlament erzielen.“ Der RAM habe dem Entwurf zugestimmt (ebd., Bl. 168). – Das genannte britische Gesetz („Depts Clearing Office and Import Restrictions Act“) wurde bereits am 28. 6. 34 verabschiedet. Zum Inhalt s. KAG 1934, S. 1492 und 1499.

¹⁹⁾ Das Gesetz wurde vom RK am 3. 7. 34 ausgefertigt (RGBl. I, S. 565). – Schon am folgen den Tage kam es zwischen Dtld. und Großbritannien zum Abschluß eines besonderen Transferabkommens, wodurch die Anwendung des neuen britischen Gesetzes gegen Dtld. verhindert werden konnte. Vgl. Anm. 9 zu Dok. Nr. 359.

8. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER WIRTSCHAFTLICHE MASSNAHMEN.

Staatssekretär Dr. Posse trug die Vorlage²⁰⁾ vor und bat, im § 1 an Stelle des Wortes „Benehmen“ das Wort „Einvernehmen“ zu setzen²¹⁾.

Der Reichsbankpräsident bat um die Beteiligung des Reichsbank-Direktoriums bei Maßnahmen in Verfolg dieses Gesetzes²²⁾.

Staatssekretär Dr. Posse sagte diese Beteiligung zu.

Das Reichskabinett stimmte der Vorlage mit der vorgenannten Abänderung zu²³⁾.

9. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DER GEWERBEORDNUNG.

[...] ²⁴⁾

10. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE ERMÄCHTIGUNG ZU VORÜBERGEHENDEN ZOLLÄNDERUNGEN.

Der Reichsminister der Finanzen trug die Vorlage²⁵⁾ vor. Er bat, im § 1 des Entwurfs an Stelle des Wortes „Benehmen“ das Wort „Einvernehmen“ zu setzen.

Das Reichskabinett stimmte der Vorlage mit der vorgenannten Abänderung zu²⁶⁾.

20) Hauptbestimmung des vom RWiM am 22. 6. 34 übermittelten Entwurfs: Der RWiM wird ermächtigt, „innerhalb seines Geschäftsbereichs alle Maßnahmen zu treffen, die er zur Förderung der deutschen Wirtschaft sowie zur Verhütung und Beseitigung wirtschaftlicher Schädigungen für notwendig hält“. Er kann dabei „von bestehenden Gesetzen abweichen“ und „bestimmen, daß Zuwiderhandlungen gegen die von ihm erlassenen Vorschriften mit Gefängnis und Geldstrafe oder mit einer dieser Strafen bestraft werden“. In der Begründung wurde dargelegt: „Da regelmäßige Kabinettsitzungen nach dem 3. Juli nicht vorgesehen sind, ist es für den Reichswirtschaftsminister erforderlich, die Möglichkeit zu erhalten, alle nach der Sachlage nötigen Maßnahmen unverzüglich selbst treffen zu können.“ Angesichts der zunehmenden Verschlechterung der Devisenlage sei dabei an die „Bewirtschaftung weiterer Rohstoffe und Halbfabrikate zu denken. Im Zusammenhang hiermit wird der durch die weitere Verknappung des Warenangebots erhöhten Gefahr unerwünschter Preissteigerungen zu begegnen sein. Außerdem wird es zur Behebung der Devisennot erforderlich sein, im Rahmen der bestehenden Handelspolitik die Einfuhr entbehrlicher Waren möglichst einzuschränken und die Ausfuhr entsprechend zu fördern.“ (R 43 II/309 a, Bl. 31–33).

21) Betrifft § 1 Satz 2: „Soweit die Maßnahmen auch in den Geschäftsbereich eines anderen Reichsministers fallen, werden sie im Benehmen mit diesem getroffen.“

22) Im Aufträge des RK war der RbkPräs. durch Lammers mit Schreiben vom 23. 6. um „Stellungnahme“ zu dem vorliegenden Entwurf gebeten worden und hatte am 25. 6. geantwortet, daß er gegen den Entwurf nichts einzuwenden habe, jedoch folgenden Zusatz für erforderlich halte: „Maßnahmen, die den Geschäftsbereich der Reichsbank berühren, werden im Benehmen mit dem Präsidenten des Reichsbank-Direktoriums getroffen.“ – Hierzu vermerkte Willuhn am 26. 6. für den StSRkei u. a.: Eine derartige Bestimmung sei nicht erforderlich, „da es selbstverständlich ist, daß über Entscheidungen, die auch den Geschäftsbereich der Reichsbank berühren, vorher eine Verständigung mit der Reichsbank erfolgt, zumal die Angelegenheiten der Reichsbank zur Zuständigkeit des Reichswirtschaftsministeriums gehören“ (R 43 II/309 a, Bl. 34–36).

23) Das Gesetz wurde vom RK am 3. 7. 34 ausgefertigt (RGBl. I, S. 565). Auf Grund des Gesetzes erließ der RWiM einige tief in das Wirtschaftsleben eingreifende VOen, und zwar u. a. die VO über die Verteilung von Arbeitskräften vom 10. 8., die VO über die Industrie- und Handelskammern vom 20. 8., mit der er die Kammern nach dem Führerprinzip umgestaltete und sich direkt unterstellte, die VO über den Warenverkehr vom 4. 9. 34 (RGBl. I, S. 786, 790, 816).

24) Aktenmaterial hierzu in R 43 II/285. S. auch RGBl. 1934 I, S. 566.

25) Der am 25. 6. vorgelegte Entwurf bestimmte u. a.: Der RFM wird ermächtigt, im Falle eines dringenden wirtschaftlichen Bedürfnisses „im Benehmen mit dem zuständigen Wirtschaftsressort“ bestimmte Waren mit Zusatzzöllen zu belegen und nach Fortfall des Bedürfnisses wieder aufzuheben. Schwerin v. Krosigk dazu in der Begründung: Es erscheine „dringend erforderlich, in Ergänzung der Maßnahmen, für die der Reichswirtschaftsminister zur Förderung der deutschen Wirtschaft und zur Verhütung und Beseitigung wirtschaftlicher Schädigungen weitgehende Vollmachten erbittet [vgl. oben Punkt 8], dem für die Zolltarifänderungen zuständigen Reichsminister der Finanzen die vorgeschlagenen Ermächtigungen zu erteilen, um so die Möglichkeit einer möglichst schnellen Durchführung dringend notwendiger Zollmaßnahmen zu schaffen.“ (R 43 II/801, Bl. 54–55; R 53/11, Bl. 122–124).

26) Das Gesetz wurde vom RK am 5. 7. 34 ausgefertigt (RGBl. I, S. 573).

11. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG EINIGER VERBRAUCHSSTEUERGESETZE.

[...] ²⁷⁾)

12. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE UMWANDLUNG VON KAPITALGESELLSCHAFTEN.

Der *Reichsminister der Justiz* trug die Vorlage vor. Das *Reichskabinett* stimmte der Vorlage zu ²⁸⁾).

13. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER STEUERERLEICHTERUNGEN BEI DER UMWANDLUNG UND AUFLÖSUNG VON KAPITALGESELLSCHAFTEN.

Der *Reichsminister der Finanzen* trug die Vorlage vor und wies auf den inneren Zusammenhang mit dem vom *Reichsminister der Justiz* eingebrachten Gesetzentwurf über die Umwandlung von Kapitalgesellschaften ²⁹⁾) hin.

Das *Reichskabinett* stimmte der Vorlage zu ³⁰⁾).

14. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES MÜNZGESETZES.

Der *Reichsminister der Finanzen* trug die Vorlage vor. Das *Reichskabinett* stimmte der Vorlage zu ³¹⁾).

²⁷⁾ Aktenmaterial hierzu in R 43 II/797; R 53/11. S. auch RGBl. 1934 I, S. 573.

²⁸⁾ Der Entwurf des RJM vom 22. 6. verfolgte den Zweck, „in geeigneten Fällen die Abkehr von anonymen Kapitalformen zur Eigenverantwortung zu erleichtern“. Nach Maßgabe seiner zahlreichen Vorschriften sollte „eine Aktiengesellschaft, eine Kommanditgesellschaft auf Aktien oder eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung [...] in eine offene Handelsgesellschaft, in eine Kommanditgesellschaft oder in der Weise umgewandelt werden [können], daß ihr Vermögen unter Ausschluß der Liquidation auf den alleinigen Gesellschafter übertragen wird“. In der Begründung hieß es: „Bei der anonymen Gesellschaft, insbesondere der Aktiengesellschaft und der Kommanditgesellschaft auf Aktien fallen die Funktionen des Leiters und des Eigentümers des Unternehmens auseinander. Die Gefahr eines Vermögensverlustes infolge unsachgemäßer Betriebsführung trifft die Gesellschaft als die Eigentümerin, nicht die Verwaltungsmitglieder. Bei der Personalgesellschaft dagegen und dem Einzelunternehmen sind Leiter und Inhaber des Unternehmens meist personengleich. Jeder geschäftliche Ausfall, jeder Verlust trifft auch den, der das Unternehmen leitet. Diese Verbundenheit des Leiters des Unternehmens mit dem Geschick des Unternehmens bietet in besonderem Maße die Gewähr für eine gewissenhafte und verantwortungsbewußte Leitung, aber auch für Tatkraft und Unternehmungsgeist des Leiters und ist daher geeignet, das Vertrauen in das Unternehmen und seine Leitung zu stärken.“ Jedoch solle die Rechtsform der anonymen Kapitalgesellschaft, insbesondere der Aktiengesellschaft, nicht gänzlich beseitigt werden. Letztere bleibe „nach wie vor in den Fällen die zweckmäßigste, wo es sich darum handelt, ein Unternehmen auf breiter geldlicher Grundlage zu schaffen und zu diesem Zweck weite Kreise des Volkes zur Aufbringung der erforderlichen Mittel heranzuziehen. Aber überall da, wo das Kapitalbedürfnis nicht so groß ist, daß es nicht von einem einzelnen oder einer kleinen Anzahl von Teilhabern befriedigt werden kann, wie bei Familiengesellschaften und bei Grundstücksgesellschaften, ist dem Einzelunternehmen oder der Rechtsform der Personalgesellschaft der Vorzug zu geben.“ (R 43 II/360, Bl. 132–141). – Das Gesetz wurde vom RK am 5. 7. 34 ausgefertigt (RGBl. I, S. 569).

²⁹⁾ Vgl. zuvor Punkt 12.

³⁰⁾ In dem Entwurf des RFM vom 22. 6. waren für den Fall der nach den Vorschriften des „Gesetzes über die Umwandlung von Kapitalgesellschaften“ vorgenommenen Umwandlung anonymer Gesellschaften in offene Handelsgesellschaften bzw. Einzelunternehmen u. a. folgende steuerliche Erleichterungen in Aussicht gestellt (Begründung): „Von der Erhebung der Verkehrssteuern soll ganz abgesehen werden. Es werden also nicht erhoben werden: ½ vom Hundert Gesellschaftsteuer, 5 vom Hundert Grunderwerbsteuer, die Wertzuwachssteuer, die Gewerbeanschaffungssteuer und 2 vom Hundert Umsatzsteuer.“ Bei den „Besitzsteuern (Körperschaftsteuer, Einkommensteuer und Gewerbesteuer) soll die Steuer auf ein Drittel der Beträge, die nach den gesetzlichen Vorschriften geschuldet werden, begrenzt werden. Eine vollständige Freistellung würde im Hinblick auf etwa vorhandene stille Rücklagen, die bei der Umwandlung [...] zur Auflösung kommen, vom Standpunkt der gleichmäßigen Behandlung eines Steuerpflichtigen gesehen, ein zu großes Entgegenkommen sein.“ (R 43 II/360, Bl. 127–131; R 53/11, Bl. 114–121). – Das Gesetz wurde vom RK am 5. 7. 34 ausgefertigt (RGBl. I, S. 572). Zur Durchführung s. die VO des RFM vom 7. 7. 34 (RGBl. I, S. 595).

³¹⁾ Der am 29. 6. übermittelte Entwurf sah die Schaffung einer in der Berliner Reichsbankzentrale einzurichtenden „Reichsmünzstätte“ vor. Der RFM hierzu in der Begründung: „Die Neugestaltung des Reichs sowie technische Gründe erfordern eine Zusammenfassung auch der Münzprägungen beim Reich, das Träger der Münzhoheit ist. Infolgedessen sollen [...] die Münzen in Zukunft nicht mehr in den Münzstätten der Länder (Preußen, Bayern, Sachsen, Württemberg, Baden und Hamburg), sondern nur noch in der Reichsmünzstätte ausgeprägt werden.“ Darüber hinaus enthielt der Entwurf Bestimmungen über: 1. die Einziehung

15. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE AKADEMIE FÜR DEUTSCHES RECHT³²⁾).

Der *Reichsminister der Justiz* trug die Vorlage³³⁾ vor und bat, im § 3³⁴⁾ hinzuzusetzen: „und des Reichsministers des Innern“. Er wies darauf hin, daß die Kosten des Büros etwa 100 000 RM jährlich betragen würden. Dieser Betrag würde im Umlageverfahren aufgebracht werden. Um die finanzielle Grundlage der Akademie sicherzustellen, bitte er, das Reichskabinett möge zum Ausdruck bringen, daß der Finanzbedarf der Akademie sichergestellt sein müsse³⁵⁾).

Das *Reichskabinett* stimmte der Vorlage mit der vorgenannten Änderung zu und trat der Auffassung des Reichsministers der Justiz hinsichtlich der Sicherstellung des Finanzbedarfs der Akademie bei³⁶⁾).

16. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER PROTESTE VON WECHSELN UND SCHECKS.

[...]³⁷⁾

17. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÜBERLEITUNG DES FORST- UND JAGDWESENS AUF DAS REICH³⁸⁾).

Der *Preußische Ministerpräsident* trug den Gesetzentwurf³⁹⁾ vor mit folgenden Abänderungsvorschlägen:

§ 1 soll folgende Fassung erhalten⁴⁰⁾):

-
- der 4-Pfennig-Stücke, 2. das Mischungsverhältnis, Gewicht und Material der Silber- (2 und 5 RM), Nickel- (1 RM) und Kupfermünzen (1, 2, 5, 10 und 50 Rpf.) (R 43 II/864, Bl. 40–43). – Das Gesetz wurde vom RK am 5. 7. 34 ausgefertigt (RGBl. I, S. 574).
- 32) Die Akademie – am 26. 6. 33 in München konstituiert und durch bayerisches Gesetz vom 22. 9. 33 zu einer Körperschaft des öffentlichen Rechts in Bayern erhoben (Bayer. Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 37, S. 277) – hatte ihre sachlichen Arbeiten bereits im Dezember 1933 aufgenommen. Zur Gründung, Organisation und Aufgabenstellung vgl. Frank, Nationalsozialistisches Handbuch für Recht und Gesetzgebung, S. 1567 ff. Einige Materialien zur Vorgeschichte befinden sich in R 61/7 (u. a. Niederschrift über die 2. Arbeitstagung der Akademie vom 29. 1. 34) und R 22/198.
- 33) Nach dem von Gürtner am 18. 6. nebst „Entwurf einer Satzung der Akademie für Deutsches Recht“ übersandten Gesetzentwurf sollte die Akademie, zur „öffentlichen Körperschaft des Reichs“ erhoben, die Aufgabe haben, „die Neugestaltung des deutschen Rechtslebens zu fördern und in enger dauernder Verbindung mit dem für die Gesetzgebung zuständigen Stellen das nationalsozialistische Programm auf dem gesamten Gebiete des Rechts zu verwirklichen“. Die Satzung enthielt u. a. Bestimmungen über den „Wirkungskreis der Akademie“, die Aufgaben des Präsidenten und der Mitglieder (nicht mehr als 300) sowie über die Feststellung des Haushaltsplans, der dem RJM zur Genehmigung vorgelegt werden sollte (R 43 II/1509, Bl. 40–44).
- 34) § 3 des Gesetzentwurfs: „Die Akademie steht unter der Aufsicht des Reichsministers der Justiz.“
- 35) In diesem Zusammenhang hatte LegR Stutterheim unter dem 5. 6. 34 für den StSRkei vermerkt: Das RJMin. stehe auf dem Standpunkt, daß die Umwandlung der Akademie in eine reichsrechtliche Körperschaft „erst möglich sei, wenn zuvor die Frage der finanziellen Sicherung hinreichend geklärt erscheine, was bis zum Augenblick: noch nicht der Fall wäre. Der Reichsfinanzminister habe eine finanzielle Sicherung der Akademie [...] mit Hilfe von Reichsmitteln abgelehnt, so daß die Akademie bezüglich ihrer Einnahmen lediglich auf Spenden angewiesen wäre. Das Reichsjustizministerium habe die Akademie für Deutsches Recht um Mitteilung gebeten, ob und inwiefern durch diese Spendeneinnahmen eine gesicherte finanzielle Basis für die Akademie gegeben erscheine, hierauf aber bis heute noch keine Antwort erhalten.“ (R 43 II/1509, Bl. 29).
- 36) Das Gesetz und die Satzung wurden vom RK am 11. 7. 34 ausgefertigt (RGBl. I, S. 605). Auf Grund des Gesetzes berief Hitler durch Urkunde vom 4. 8. 34 den Reichsjustizkommissar Hans Frank „zu dem Ehrenamte eines Präsidenten der Akademie für Deutsches Recht“ (Original der Urkunde in NL Hans Frank, Nr. 3).
- 37) Aktenmaterial hierzu in R 43 II/304. S. auch RGBl. 1934 I, S. 571.
- 38) RWiM Schmitt in einem Schreiben an StSRkei vom 13. 6. 34 u. a.: Der PrMinPräs. „hat mich von seinen dem Herrn Reichskanzler bereits vorgetragenen Plänen bezüglich Errichtung eines Reichsforstministeriums und eines Amtes des Reichsjägermeisters verständigt“. Er, Schmitt, würde die Verwirklichung dieser Pläne sehr begrüßen. „Vom allgemeinen wirtschafts- und handelspolitischen Gesichtspunkt meines Ressorts aus gesehen würde zweifellos die Möglichkeit zu intensiver Zusammenarbeit mit dem Reichsforstministerium gegeben sein.“ (R 43 II/1156, Bl. 2).
- 39) Der Gesetzentwurf des PrMinPräs. ist dem Protokoll dieser Kabinettsitzung in R 43 I/1469 (S. 33) beigelegt. Er wurde lt. Kopfvermerk Willuhns vom 5. 7. „in der Sitzung verteilt“.
- 40) § 1 des vorliegenden Entwurfs: „Es wird ein Reichsforstministerium gebildet. Der Reichsforstmeister führt in Jagdsachen die Amtsbezeichnung Reichsjägermeister.“

„Als oberste Reichsbehörde wird ein Reichsforstamt gebildet, an dessen Spitze ein Reichsforstmeister steht. Der Reichsforstmeister führt in Jagdsachen die Amtsbezeichnung Reichsjägermeister.

§ 2

Der Reichsforstmeister wird vom Reichskanzler ernannt.“

§ 2 des vorliegenden Entwurfs⁴¹⁾) soll § 3 des Gesetzes werden. Die Einleitung zum Entwurf bleibt unverändert.

Der *Reichsminister der Finanzen* brachte zum Ausdruck, daß er annehme, daß außer dem Reichsforstamt keine neuen Behörden geschaffen werden würden, und daß das vorhandene Beamtenpersonal Verwendung finde.

Der *Preußische Ministerpräsident* erklärte, daß dieses der Fall sein werde.

Das *Reichskabinett* stimmte der Vorlage mit den Abänderungsvorschlägen des Preußischen Ministerpräsidenten zu und nahm von der Erklärung des Preußischen Ministerpräsidenten Kenntnis⁴²⁾).

18. ENTWURF EINES REICHSJAGDGESETZES⁴³⁾).

Der *Preußische Ministerpräsident* trug die Vorlage⁴⁴⁾) vor.

Der *Reichsminister des Innern* stellte die Frage, ob die Jagdbehörden ihr Amt ehrenamtlich versehen würden. Seines Erachtens müsse dies geschehen⁴⁵⁾).

Der *Preußische Ministerpräsident* bejahte dies mit dem Bemerken, daß die Unkosten durch Verbandsbeiträge gedeckt würden. Zwecks Klarstellung dieser Frage beantragte er, im § 53 des Gesetzentwurfs⁴⁶⁾) einen Absatz 7 aufzunehmen mit folgendem Wortlaut: „Der Reichsjägermeister, die Gau- und Kreisjägermeister üben ihr Amt ehrenhalber aus.“

Der *Reichsminister des Innern* beantragte, im letzten Satz des § 28⁴⁷⁾) an Stelle des Wortes „Kreisjägermeister“ zu setzen: „die untere Verwaltungsbehörde“ und im Absatz 1 des § 29⁴⁸⁾) das Wort „Kreisjägermeister“ zu ersetzen durch „die untere Verwaltungsbehörde“⁴⁹⁾).

41) Nach § 2 sollten nähere Vorschriften über Aufgaben und Zuständigkeit der neuen Forstbehörde durch den RIM im Einvernehmen mit dem Reichsforstminister (handschrl. verbessert in: Reichsforstmeister) und dem REM erlassen werden.

42) Das Gesetz wurde vom RK am 3. 7. 34 ausgefertigt (RGBl. I, S. 534). Auf Grund des Gesetzes ernannte der RK den PrMinPräs. Göring am gleichen Tage zum Reichsforst- und Reichsjägermeister (Schultheß, S. 169). Zur Durchführung des Gesetzes s. die VO des RIM vom 12. 7. 34 (RGBl. I, S. 617).

43) Zur Vorgeschichte s. Dok. Nr. 291, dort auch Anm. 5.

44) Der vom RIM am 27. 6. übermittelte Entwurf (71 §§, mit der Begründung insges. 67 Seiten) enthielt umfassende Rechtsvorschriften u. a. über 1. das „Jagdrecht“ (d. h. Inhalt und Umfang des Jagdrechts, die Hegepflicht und jagdbare Tiere); 2. das „Jagdausübungsrecht auf Jagdbezirken“; 3. „Erteilung des Jagdscheins“ und deren Versagungsgründe; 4. „besondere Rechte und Pflichten bei der Jagdausübung“ (z. B. Errichtung von Ansitzen, Wildfütterung in Notzeiten); 5. „Jagdbeschränkungen“ (u. a. Einhaltung von Schonzeiten, Abschlußregelungen); 6. „Aufbau der Jagdverwaltung“ (Jagdgau, Jagdkreis; Jagdbehörden nach § 53: Reichsjägermeister, Gaujägermeister, Kreisjägermeister); 7. Bildung eines „Reichsjägerrates“ (R 43 II/1296, Bl. 223–260).

45) Bereits mit Schreiben an den RIM vom 2. 7. 34 hatte sich der RIM hierzu wie folgt geäußert: „Weiter glaube ich, wenn schon von der Einrichtung besonderer Jagdbehörden nicht abgesehen werden kann, dafür Sorge tragen zu müssen, daß nicht ein neuer kostspieliger Behörden- und Beamtenapparat entsteht. Ich bitte deshalb, im Gesetz selbst auszusprechen, daß die Ämter der Jagdbehörden ehrenamtlich versehen werden.“ (R 43 I/1296, Bl. 264–265).

46) Vgl. oben Anm. 44.

47) § 28 Satz 1: „Wer die Jagd ausübt, aber den Weg zum Jagdrevier nicht auf einem zum allgemeinen Gebrauch bestimmten Weg [...] nehmen kann, ist zum Betreten fremden Jagdbezirks in Jagdausrüstung auch auf einem nicht zum allgemeinen Gebrauch bestimmten Wege (Jägernotweg) befugt, der nötigenfalls von dem Kreisjägermeister festgelegt wird.“

48) § 29 Abs. 1: „Der Jagdausübungsberechtigte darf auf land- und forstwirtschaftlich genutzten Grundstücken besondere Anlagen wie Futterplätze, Ansitze und Jagdhütten nur mit Genehmigung des Grundeigentümers errichten; der Eigentümer ist zur Genehmigung verpflichtet, wenn ihm die Duldung der Anlage zugemutet werden kann und er eine angemessene Entschädigung erhält, die auf Antrag eines der Beteiligten der Kreisjägermeister festsetzt.“

49) Frick hierzu in seinem Schreiben an Gürtner vom 2. 7. 34 (s. oben Anm. 45) u. a.: Die Einrichtung besonderer Jagdbehörden durchbreche „den Grundsatz der Einheit der Verwaltung und bringt die Gefahr der Zersplitterung der Tätigkeit der beteiligten Behörden mit sich. Wenn ich mich nach Sachlage gleichwohl den Bestimmungen des Entwurfs nicht widersetzen will, so kann ich das nur unter der Voraussetzung tun, daß den Jagdbehörden keine Befugnisse zugestanden werden, deren Handhabung über den Kreis der Betätigung auf dem Gebiete des Jagdwesens hinausgreift.“

Das Reichskabinett stimmte der Vorlage mit den vorgenannten drei Änderungen zu⁵⁰⁾).

19. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER KLEINRENTNERHILFE⁵¹⁾).

Der Reichsarbeitsminister trug die Vorlage vor. Das Reichskabinett stimmte der Vorlage zu⁵²⁾).

20. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DEN VERKAUF VON WAREN AUS AUTOMATEN.

[...] ⁵³⁾

21. ENTWURF EINES GESETZES ZUR BEKÄMPFUNG DER PAPAGEIENKRANKHEIT.

[...] ⁵⁴⁾

22. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE NEUORDNUNG DES VERMESSUNGSWESENS⁵⁵⁾).

Der Reichsminister des Innern trug die Vorlage⁵⁶⁾ vor.

⁵⁰⁾ Das Gesetz wurde vom RK am 3. 7. 34 ausgefertigt (RGBl. I, S. 549). Zur Durchführung s. die VO Görings vom 27. 3. 35 (RGBl. I, S. 431).

⁵¹⁾ Zur vorangegangenen Behandlung s. Dok. Nr. 183 und 280.

⁵²⁾ Gemeinsamer Entwurf des RArbM und des RIM vom 22. 6., wonach alten (d. h. Männern nach Vollendung des 60., Frauen des 55. Lebensjahres), erwerbsunfähigen und hilfsbedürftigen Personen eine „Kleinrentnerhilfe“ gewährt werden sollte, „wenn sie nachweisen, daß ihnen am 1. Januar 1918 ein Kapitalvermögen von mindestens 12 000 Mark gehört hat, oder daß sie zu diesem Zeitpunkt einen Rechtsanspruch auf eine lebenslängliche Rente von jährlich mindestens 500 Mark gehabt haben, und das Vermögen oder der Anspruch der Geldentwertung zum Opfer gefallen ist“. Zur Höhe der Kleinrentnerhilfe § 6: Der für den notwendigen Lebensunterhalt festzusetzende Richtsatz müsse von dem Fürsorgeverband „so bemessen werden, daß er den Richtsatz der allgemeinen Fürsorge um ein Viertel übersteigt“. Zum Ersatz der Kosten dieser Hilfe an den Fürsorgeverband sollten nicht mehr – wie bisher – der Empfänger der Kleinrentnerhilfe, seine Ehefrau und seine Eltern, sondern nur noch seine Erben verpflichtet sein. In der Begründung wurde dargelegt: „Die von der öffentlichen Fürsorge betreuten ehemaligen Kapitalrentner, deren Vorsorge für den Fall des Alters oder der Erwerbsunfähigkeit die Geldentwertung vernichtet hat, befinden sich seit Jahren in großer Not. Unter der wachsenden finanziellen Belastung der Gemeinden und Gemeindeverbände hat sich ihre Lage seit Erlaß der Fürsorgegesetzgebung von 1924 [vgl. Anm. 2 zu Dok. Nr. 183] dauernd verschlechtert. Die Rentner haben deshalb seit langer Zeit ein Rentnerversorgungsgesetz angestrebt, das ihnen unter Herausnahme aus der öffentlichen Fürsorge einen Rechtsanspruch auf eine nach dem früheren Vermögen gestaffelte Rente sichern sollte. Ein solches Gesetz hätte jedoch Mehraufwendungen im Betrag von 70 bis 100 Millionen RM erfordert. Da gegenwärtig neue Mittel für die Kleinrentnerhilfe nicht zur Verfügung gestellt werden können, bleibt nur die Möglichkeit, den berechtigten Klagen der Kleinrentner durch Erleichterungen innerhalb der Fürsorge abzuweichen, die für die Fürsorgeverbände tragbar erscheinen.“ (R 43 II/408, Bl. 54–62). – Das Gesetz wurde vom RK am 5. 7. 34 ausgefertigt (RGBl. I, S. 580).

⁵³⁾ Aktenmaterial hierzu in R 43 II/285. S. auch RGBl. 1934 I, S. 585.

⁵⁴⁾ Aktenmaterial hierzu in R 43 II/723; R 43 I/1469. S. auch RGBl. 1934 I, S. 532.

⁵⁵⁾ Schon mit Schreiben an die Reichsministerien und Landesregierungen vom 26. 6. 33 hatte der RIM auf die „innere Zersplitterung und vielfach planlose Nebeneinanderarbeit“ im dt. Vermessungswesen hingewiesen und einige „Grundgedanken“ (u. a. zur „Durchorganisation des militärisch wichtigen Vermessungswesens“) entwickelt, die in einem „mit Beschleunigung zu erlassenden Reichsgesetz zu verankern“ wären. Der Entwurf eines solchen Gesetzes wurde jedoch erst im Februar 1934 fertiggestellt und am 6. 3. Gegenstand einer Ressortbesprechung im RIMin., wobei – wie Wienstein unter dem 8. 3. vermerkte – die beteiligten Ministerien dem Entwurf bereits grundsätzlich zustimmten (R 43 II/1161 a, Bl. 32–38).

⁵⁶⁾ Der am 28. 6. 34 vorgelegte Entwurf erklärte das Vermessungswesen zur Reichsangelegenheit und unterstellte seine Einrichtungen dem RIM. Dieser sollte bei den einzelnen Organisationsmaßnahmen (u. a. Durchführung der Landvermessung, Erlaß einer Reichsvermessungsordnung, Aufstellung und Fortführung des Liegenschaftskatasters) in erster Linie den Forderungen der Reichsverteidigung Rechnung tragen. In der Begründung wurde dargelegt: Das dt. Vermessungswesen, sein „Behördenaufbau, [...] die Auswertung der gesamten Vermessungsarbeit zeigen ein Nebeneinander, das weder eine vollwertige Ausnutzung des vorhandenen Apparates und Materials noch einen geschlossenen Einsatz zur Bewältigung unvorhergesehener Aufgaben gestattet. Große Lücken im Netz der Vermessungsgrundlagen (Triangulation und Nivellement) und teilweise erhebliche Rückstände in der Laufendhaltung des gesamten Karten- und Planmaterials sind die Folge – doppelt untragbar in einer Zeit, in der die wenigen uns verbliebenen Möglichkeiten zur militärischen Sicherung des deutschen Landes bis zum äußersten ausgenutzt

Der *Reichsminister der Finanzen* sprach die Bitte aus, daß er bei dem Erlaß der zur Durchführung erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften beteiligt werden möge.

Der *Reichsminister des Innern* sagte diese Beteiligung zu.

Das *Reichskabinett* stimmte der Vorlage zu⁵⁷⁾).

23. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DAS VERBOT VON ÖFFENTLICHEN SAMMLUNGEN⁵⁸⁾).

Der *Reichsminister des Innern* trug die Vorlage⁵⁹⁾ vor. Er bat, in der Überschrift des Gesetzes an Stelle des Wortes „Versammlungen“ das Wort „Sammlungen“ zu setzen und im Absatz 4 des § 1 die Worte „Reichsminister des Innern“ in die Worte „Stellvertreter des Führers“ abzuändern⁶⁰⁾). Er wies darauf hin, daß das Winterhilfswerk am 1. November d. J. einsetzen müsse. Im Hinblick hierauf sei eine Pause in den öffentlichen Sammlungen erforderlich. Das ganze Sammelwesen würde vor diesem Termin neu geregelt werden.

Der *Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda* entgegnete hierauf, daß das Winterhilfswerk bereits am 1. Oktober d. J. einsetzen müsse⁶¹⁾).

Das *Reichskabinett* stimmte der Vorlage mit den vorgenannten Abänderungen zu⁶²⁾).

24. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER EINSTWEILIGE MASSNAHMEN ZUR ORDNUNG DES DEUTSCHEN SIEDLUNGSWESENS⁶³⁾).

Staatssekretär *Feder* trug die Vorlage⁶⁴⁾ vor.

Der *Reichsmehrminister* wies darauf hin, daß der Gesetzentwurf die Interessen der Reichswehr wegen des Rayongesetzes⁶⁵⁾ berühre. Er bat deshalb um die Beteiligung des Reichswehrministeriums.

Staatssekretär *Feder* sagte diese Beteiligung des Reichswehrministeriums bei der Durchführung des Gesetzes zu.

Das *Reichskabinett* stimmte der Vorlage zu⁶⁶⁾).

werden müssen und daneben auf den Gebieten der Siedlung, des Straßenbaues und der Landesplanung [vgl. Dok. Nr. 297] entscheidende Maßnahmen für die Aktivierung des deutschen Bodens zur Durchführung anstehen.“ (R 43 II/1161 a, Bl. 39–42).

⁵⁷⁾ Das Gesetz wurde vom RK am 3. 7. 34 ausgefertigt (RGBl. I, S. 534).

⁵⁸⁾ Zur sozial- und wirtschaftspolitischen Problematik der Sammel- und Spendenaktionen vgl. Dok. Nr. 303.

⁵⁹⁾ Nach dem Entwurf des RIM vom 29. 6. sollten alle Sammlungen von Geld- oder Sachspenden auf Straßen und Plätzen, von Haus zu Haus, in Gast- oder Vergnügungsstätten oder an anderen öffentlichen Orten bis zum 31. 10. 34 verboten werden. In der Begründung hieß es: „Das Sammeln von Spenden hat sich in der letzten Zeit allmählich zu einem Unwesen entwickelt, dem Einhalt geboten werden muß. Die Einkommensverhältnisse großer Schichten des Volkes sind noch nicht so, daß von den Volksgenossen dauernd Abgaben für irgendwelche, an sich oft gute und unterstützungswürdige Zwecke verlangt werden können. Die Kaufkraft wird sonst in einer Weise geschwächt, die unerwünschte Rückwirkungen auf die Ankurbelung der Wirtschaft und die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit hat.“ (R 43 II/561 a, Bl. 67–70).

⁶⁰⁾ § 1 Abs. 4 des Entwurfs: „Kollekten in Kirchen sind von dem Verbot ausgenommen. Der Reichsminister des Innern kann im Einzelfalle wegen eines überwiegenden öffentlichen Interesses weitere Ausnahmen zulassen.“

⁶¹⁾ Das WHW 1934/35 wurde durch Hitler bereits am 9. 10. eröffnet (KAG 1934, S. 1663; „VB“ vom 10. 10.).

⁶²⁾ Das Gesetz wurde vom RK am 3. 7. 34 ausgefertigt (RGBl. I, S. 531). Eine umfassende Neuregelung des öffentl. Sammlungswesens erfolgte erst durch das Sammlungsgesetz vom 5. 11. 34 (RGBl. I, S. 1086).

⁶³⁾ Vgl. hierzu Dok. Nr. 327.

⁶⁴⁾ Der von RWiM Schmitt am 29. 6. 34 übermittelte Entwurf ermächtigte den RWiM, bis zu einer reichsgesetzlichen Regelung des Siedlungs-, Planungs- und öffentlichen Baurechts alle „Maßnahmen zu treffen, die erforderlich sind, um das deutsche Siedlungswesen [mit Ausnahme der landwirtschaftlichen Siedlung] zu überwachen und zu ordnen“ (R 43 II/204, Bl. 239–241). Eine Begründung ist nicht beigegeben.

⁶⁵⁾ Hierbei handelt es sich vermutlich um das pr. Gesetz über Anwendung der Vorschriften betr. ein vereinfachtes Enteignungsverfahren auf die Enteignung von Grundstücken in Festungsbezirken vom 13. 1. 21 (Pr. Gesetzsammlung, S. 303).

⁶⁶⁾ Das Gesetz wurde vom RK am 3. 7. 34 ausgefertigt (RGBl. I, S. 568). Zur Durchführung des Gesetzes (1934–1936) umfangreiche Materialien in R 41 (Rep. 318)/29 und 596. Vgl. auch Peltz-Dreckmann, Nationalsozialistischer Siedlungsbau, S. 129 ff.

25. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES GASTSTÄTTENGESETZES.

[...] ⁶⁷⁾)

26. ENTWURF EINES GESETZES ZUR STRECKUNG DER ARBEIT IN EINIGEN ZWEIGEN DES SPINNSTOFFGEWERBES.

Staatssekretär Dr. Posse trug die Vorlage ⁶⁸⁾) vor.

Der *Reichsbankpräsident* brachte zum Ausdruck, daß es zweckmäßig wäre, die mit dem Gesetz beabsichtigten Maßnahmen durch die wirtschaftlichen Organisationen treffen zu lassen.

Der *Reichskanzler* trat dieser Auffassung bei und wies darauf hin, daß der Erlaß des Gesetzes die Verhandlungen mit England ⁶⁹⁾) ungünstig beeinflussen könnte. Er sei der Meinung, daß ohne das Gesetz dasselbe mittels der vorhandenen Wirtschaftsorganisationen zu erreichen sein müsse ⁷⁰⁾).

Staatssekretär Dr. Posse zog die Vorlage zurück.

27. ENTWURF EINES ZWEITEN GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES GEMEINDEUMSCHULDUNGSGESETZES.

Der *Reichsminister der Finanzen* trug die Vorlage vor. Das *Reichskabinett* stimmte der Vorlage zu ⁷¹⁾).

28. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE ERHÖHUNG DER UMSATZ-AUSGLEICHSTEUER.

Der *Reichsminister der Finanzen* trug die Vorlage vor. Das *Reichskabinett* stimmte der Vorlage zu ⁷²⁾).

⁶⁷⁾ Aktenmaterial hierzu in R 43 II/762 b. S. auch RGBL. 1934 I, S. 567.

⁶⁸⁾ Gemeinsamer Entwurf des RWiM und des RArbM vom 30. 6., der u. a. bestimmte: 1. Die wöchentliche Arbeitszeit in den Betrieben der Woll- und Baumwollindustrie sowie der Hanf-, Jute- und Leinenweberei wird um ein Viertel der in den letzten 13 Wochen regelmäßig geleisteten Arbeitszeit herabgesetzt. 2. Aus Anlaß dieser Arbeitszeitverkürzung darf der Unternehmer binnen 4 Wochen nach Inkrafttreten des Gesetzes weder eine Verminderung noch eine Vermehrung der Beschäftigtenzahl vornehmen. 3. Der Unternehmer ist berechtigt, die in der Tarifordnung festgesetzte Vergütung für die regelmäßige Arbeitszeit im Verhältnis zur Arbeitszeitverkürzung herabzusetzen. In der Begründung hieß es: Die angespannte Devisenlage habe eine wesentliche Einschränkung der Rohstoffeinfuhren mit sich gebracht. Es erscheine daher dringend geboten, „dafür Sorge zu tragen, daß nicht die in den Spinnereien und Webereien vorhandenen Vorräte an Spinnstoffen und Garnen vorschnell dem Verbrauch zugeführt werden, mit dem Erfolge, daß nach einigen Monaten die Textilindustrie vor der Frage umfangreicher Arbeiterentlassungen steht. Eine gleichmäßige und länger dauernde Beschäftigung scheint nur gewährleistet, wenn die Arbeitszeit in der Textilindustrie eingeschränkt wird. Damit werden die Betriebe gezwungen, mit den noch vorhandenen Vorräten die Arbeiter so lange als möglich zu beschäftigen.“ (R 43 II/537, Bl. 210–215).“

⁶⁹⁾ Gemeint sind offenbar die Verhandlungen über ein dt.-britisches Transferabkommen. Vgl. Anm. 9 zu Dok. Nr. 359; s. auch oben Anm. 18.

⁷⁰⁾ Eine dem vorliegenden Entwurf weitgehend entsprechende Regelung der Arbeitszeitverkürzung in Textilbetrieben wurde vom RWiM auf Grund des „Gesetzes über wirtschaftliche Maßnahmen“ (vgl. oben Punkt 8) durch die sogen. „Faserstoffverordnung“ vom 19. 7. 34 erlassen (RGBL. I, S. 713; mehrere ergänzende Anordnungen des RArbM hierzu im RArbBl. 1934 I, S. 190 f. und 193).

⁷¹⁾ Nach dem Entwurf des RFM vom 29. 6. sollte das Gemeindeumschuldungsgesetz vom 21. 9. 33 (RGBL. I, S. 647; vgl. auch Dok. Nr. 212, P. 1) u. a. durch die Bestimmung ergänzt werden, daß ein ausländischer Gläubiger deutscher Gemeinden, der „dem Kreditabkommen für deutsche öffentliche Schuldner von 1934 (Deutscher Reichsanzeiger 1934, Nr. 78 vom 4. April 1934) beitrifft, während der Laufzeit dieses Abkommens berechtigt [ist], die Umwandlung des Gesamtbetrags oder eines Teilbetrags seiner aufrechterhaltenen Forderung in Schuldverschreibungen nach § 2 zu verlangen“. Dazu der RFM in der Begründung: Die Maßnahme werde zu weiterer Entspannung der finanziellen Lage der Gemeinden führen, „da eine Umwandlung ihrer kurzfristigen Verbindlichkeiten in Umschuldungsschuldverschreibungen, also in langfristige Tilgungsforderungen, zur Beseitigung eines unerwünschten Schwebeszustandes beiträgt und den Gemeinden über die Erleichterungen des Kreditabkommens hinaus eine weitere Zinsherabsetzung um ½ v. H. auf 4 v. H. gewährt“ (R 43 II/570, Bl. 283–289). – Das Gesetz wurde vom RK am 5. 7. 34 ausgefertigt (RGBL. I, S. 575).

⁷²⁾ Einzige Bestimmung des am 30. 6. vorgelegten Entwurfs: Der RFM wird ermächtigt, soweit nicht handelsvertragliche Vereinbarungen entgegenstehen, die Ausgleichsteuer (2% des Warenerwerbspreises gemäß §§ 1 und 13 des Umsatzsteuergesetzes vom 30. 1. 32, RGBL. I, S. 39) „für das Einbringen von Gegenständen solcher Ursprungsländer zu erhöhen, die bei der Einfuhr von Gegenständen deutschen Ursprungs oder deutscher Herkunft eine höhere Umsatzsteuer erheben, als dem einfachen Steuersatz

29. Außerhalb der Tagesordnung: ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE EINTRAGUNG DER NEUEN REICHSANLEIHE IN DAS REICHSSCHULDBUCH.

[...] ⁷³⁾)

30. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DAS REICHSMINISTERIUM FÜR WISSENSCHAFT, ERZIEHUNG UND VOLKSBILDUNG UND DAS PREUSSISCHE MINISTERIUM FÜR WISSENSCHAFT, KUNST UND VOLKSBILDUNG.

Der *Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung* zog die Vorlage ⁷⁴⁾) zurück ⁷⁵⁾).

31. PERSONALSACHE.

Der *Reichsarbeitsminister* zog die Vorlage zurück, da der Widerspruch des Reichsministers des Innern gegen die Ernennung des Ministerialrats Pohl zum Ministerialdirigenten zurückgenommen ist.

32. PERSONALSACHEN.

Der *Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung* trägt die Vorlagen ⁷⁶⁾) vor.
Das *Reichskabinett* stimmte den Ernennungen im Bereich des Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung zu ⁷⁷⁾).

dieser Länder entspricht“. In der Begründung hieß es: In Dtld. werde die „Einfuhrumsatzsteuer zum allgemeinen Steuersatz der inneren Umsatzsteuer erhoben, während ein Teil der übrigen Länder die Steuer nach einem höheren Steuersatz berechnet als dem Steuersatz, der für die Lieferungen in ihrem Gebiete gilt. Hiernach wird die Einfuhr deutscher Waren in diese Länder höher belastet als umgekehrt die Einfuhr aus diesen Ländern nach Deutschland“. Durch das vorgeschlagene Gesetz solle die hier bestehende Ungleichmäßigkeit beseitigt werden (R 43 I/1469, S. 519–522; ergänzende Materialien – u. a. Besprechungsniederschriften, Eingaben von Außenhandelsunternehmen und Industrie- und Handelskammern – hierzu in R 2/20974–20978). – Das Gesetz wurde vom RK am 5. 7. 34 ausgefertigt (RGBl. I, S. 572).

⁷³⁾ Aktenmaterial hierzu in R 43 II/781; R 2/23002. S. auch RGBl. 1934 I, S. 574.

⁷⁴⁾ Hauptbestimmung des vom Reichserziehungsminister am 30. 6. 34 übermittelten Entwurfs: Der Reichserziehungsminister und der Pr. Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung (vgl. Anm. 3 zu Dok. Nr. 369) werden ermächtigt, Beamten, Angestellten und Arbeitern dieser Ministerien „zur Vereinfachung der Verwaltung und bestmöglichen Ausnutzung der Arbeitskräfte die Erledigung der Dienstgeschäfte ohne Rücksicht darauf zu übertragen, welchem der beiden Ministerien“ sie angehören. Im Begleitschreiben hatte der Minister zur Begründung ausgeführt: Es habe in der Absicht des Reichspräsidentenerlasses vom 1. 5. 34 (vgl. Anm. 1 zu Dok. Nr. 369) gelegen, „eine organisatorische Zusammenfassung beider Ministerien derart herbeizuführen, daß die Bearbeitung der Aufgabenbereiche beider Ministerien in einem Hause erfolgt. Solches ist schon [...] zum Zwecke möglicher Ersparnis geboten. Auch muß die praktische Verwaltungserfahrung, die auf Grund der geschichtlichen Entwicklung im Preußischen Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung gesammelt worden ist, auf diesem Wege dem Reichsministerium unmittelbar nutzbar gemacht werden.“ (R 43 II/1153, Bl. 45–46).

⁷⁵⁾ Über die Gründe der Zurückziehung nichts ermittelt. Veranlassung könnte die gerade begonnene Zuständigkeitsauseinandersetzung zwischen Reichserziehungs- und Reichspropagandaministerium (vgl. Anm. 4 zu Dok. Nr. 369) gewesen sein.

⁷⁶⁾ Es handelt sich um zwei Schreiben an StSRkei vom 28. 6. 34, mit denen Rust um Zustimmung der RReg. gebeten hatte 1. zur Ernennung des StS im Pr. Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung, Stuckart, zum StS im Reichserziehungsministerium, 2. zur Ernennung des MinR Sunkel zum MinDir. im Reichserziehungsministerium (R 43 I/1154, Bl. 3–4).

⁷⁷⁾ Stuckart wurde nach schwerem Zerwürfnis mit Rust auf dessen Antrag am 14. 11. 34 in den einstweiligen Ruhestand versetzt. In den Reichskanzleiakten hierzu mehrere umfangreiche Beschwerde- bzw. Rechtfertigungsschreiben Stuckarts an Lammers, Rust, Göring und Kerrl, aus denen hervorgeht, daß Rust Stuckart am 30. 8. 34 vor den versammelten Amtschef' des Reichserziehungsministeriums fortgesetzte Gehorsamsverweigerung vorgeworfen hatte, weil er die Inkraftsetzung einer Ministerverfügung über organisatorische Umgestaltungen im Pr. Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung verhindert und seine diesbez. Bedenken mit hohen Ministerialbeamten mehrfach eingehend erörtert habe. Demgegenüber machte Stuckart in seiner Beschwerde geltend: Er habe die Inkraftsetzung der genannten Verfügung nicht veranlassen können, weil sie mit bestehenden pr. Gesetzen unvereinbar gewesen wäre (R 43 II/1154, Bl. 8–67; hier außerdem einige Vorgänge über die im März 1935 erfolgende Berufung Stuckarts in das RIMin.).

33. Außerhalb der Tagesordnung: ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE FINANZIELLE AUSWIRKUNG DES ÜBERGANGS VON BEAMTEN DER LÄNDER IN DIE REICHsverwaltung.

Der *Reichsminister der Finanzen* trug die Vorlage⁷⁸⁾ vor. Das *Reichskabinett* stimmte der Vorlage zu⁷⁹⁾).

34. Außerhalb der Tagesordnung: ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE RECHTMÄSSIGKEIT VON VERORDNUNGEN UND VERWALTUNGSakTEN.

[...] ⁸⁰⁾

35. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DEN AUFBAU DER Sozialversicherung.

Staatssekretär *Krohn* trug die Vorlage vor und schlug folgende Änderungen vor zu dem mit Schreiben vom 27. Juni 1934 eingereichten Gesetzentwurf in der Fassung der Abänderungsvorschläge vom 29. Juni und 2. Juli 1934⁸¹⁾).

1. Im Abschnitt II Artikel 2 § 1 Abs. 2 in der Fassung des Änderungsantrags vom 29. Juni 1934⁸²⁾ werden hinter die Worte „im Einvernehmen mit“ die Worte „dem Reichsminister des Innern“ eingefügt.

2. Im Abschnitt II Artikel 7 § 2 Abs. 1 fällt der dritte Unterabsatz (betreffend landwirtschaftliche Berufsgenossenschaften) weg⁸³⁾).

Folgender Absatz 3 wird zugefügt:

⁷⁸⁾ Nicht bei den Akten der Rkei.

⁷⁹⁾ Ein solches Gesetz konnte nicht ermittelt werden.

⁸⁰⁾ Aktenmaterial hierzu in R 43 II/693; R 43 I/1469. S. auch RGBl. I, S. 530.

⁸¹⁾ Die Vorlage und diese Schreiben des RArbM in R 43 II/401, Bl. 113–117, 146 und 149. Mit dem Ziel, die „Zersplitterung und Unübersichtlichkeit in der Sozialversicherung zu beseitigen und durch einheitliche Zusammenfassung ihre Leistungsfähigkeit zu stärken“, sah der Entwurf u. a. vor: 1. *Einheitliche Zusammenfassung* aller Versicherungszweige (Krankenversicherung, Rentenversicherung, Unfallversicherung, Knappschaftsversicherung) unter der Bezeichnung „Reichsversicherung“. 2. *Organisation der Versicherungsträger* nach folgenden Grundsätzen: a) Die *Landesversicherungsanstalt* wird Träger der Invalidenversicherung; sie wird Träger der Krankenversicherung für solche Aufgaben, die „zweckmäßig gemeinsam für ihren Bezirk durchgeführt werden“ (u. a. Betrieb von Heilanstalten; Durchführung vorbeugender Heilverfahren; Beteiligung an Aufgaben der Bevölkerungspolitik; Rechnungsprüfung der Krankenkassen); b) Träger der *Krankenversicherung* bleiben, soweit es sich nicht um Gemeinschaftsaufgaben handelt (vgl. 2 a), die Krankenkassen, die Reichsknappschaft und die Ersatzkassen. 3. *Führerprinzip*: Jeder Träger der Sozialversicherung hat einen „Leiter“. Die bisherigen Leitungs- und Aufsichtsorgane der Versicherungsträger fallen fort. Die Leiter werden (bei der Reichsversicherungsanstalt) vom RPräs., in den Bezirken (u. a. bei der Landesversicherungsanstalt) von der Landesregierung im Einvernehmen mit der RReg. berufen. Zur Unterstützung des Leiters wird ein „Beirat“ bestellt. In der Begründung wurde ausgeführt: „Der Beirat hat grundsätzlich die Aufgabe der Beratung. Ob ihm darüber hinaus in einzelnen Fragen noch eine andere Rechtsstellung eingeräumt werden kann, um so der besonderen Verbundenheit der Versicherten und ihrer Betriebsführer mit dem Versicherungsträger durch stärkere Beteiligung an der Verantwortung Rechnung zu tragen, [...] kann erst nach endgültiger Klärung dieser Frage im neuen Gemeinderecht entschieden werden.“ Vgl. hierzu das im Auftrage des RArbM von der Akademie für Deutsches Recht (Ausschuß für Sozialversicherung) erstellte Gutachten über „Aufgaben und Rechtsstellung des Beirats“ (10. 12. 34) in R 61/113, Bl. 11–16.

⁸²⁾ Der betr. Absatz lautete in der Fassung des vom RArbM mit Schreiben an StSRkei vom 29. 6. 34 eingesandten Änderungsvorschlags: „Was Gemeinschaftsaufgaben der Krankenversicherung [vgl. Anm. 81] sind, bestimmt der Reichsarbeitsminister im Einvernehmen mit dem Reichsminister der Finanzen und dem Reichswirtschaftsminister.“ (R 43 II/401, Bl. 114 und 146).

⁸³⁾ Der betr. Unterabsatz lautete in der Fassung des vom RArbM mit Schreiben an StSRkei vom 2. 7. 34 übersandten Änderungsvorschlags: „Leiter ist [...] bei den landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften ein Beamter des Landes oder Gemeindeverbandes, für dessen Gebiet die Berufsgenossenschaft errichtet ist; er wird von der Landesregierung im Einvernehmen [in der ursprünglichen Fassung des Entwurfs folgte hier lediglich: „mit der Reichsregierung ernannt oder bestätigt“] mit dem Reichsarbeitsminister und dem Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft ernannt oder bestätigt“ (R 43 II/401, Bl. 114 und 149). Mit diesem Änderungsvorschlag wollte der RArbM offenbar den starken Bedenken entgegenkommen, die der REM gegen die ursprüngliche Fassung in mehreren Schreiben an die beteiligten Reichsminister Ende Juni 1934 zum Ausdruck gebracht hatte (ebd., Bl. 145 und 147–148).

„Wer Leiter der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft ist, wird durch eine Verordnung des Reichsarbeitsministers vorgeschrieben, die er im Einvernehmen mit dem Reichsminister des Innern, dem Reichsminister der Finanzen und dem Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft erläßt.“ Die Absätze 3 und 4 werden Abs. 4 und 5.

3. Im Abschnitt IV wird dem § 2 folgender Satz angefügt:

„Besondere Regelung bleibt Vorbehalten für die Fälle, in denen der Leiter der Landesversicherungsanstalt nicht Landesbeamter ist.“

Das Gesetz wurde mit diesen Änderungen angenommen⁸⁴⁾).

⁸⁴⁾ Das Gesetz wurde vom RK am 5. 7. 34 ausgefertigt (RGBl. I, S. 577). Zur Durchführung und weiteren Ausgestaltung vgl. die VOen des RArbM vom 24. 10., 18. und 21. 12. 34 (RGBl. I, S. 1105, 1268 und 1274).

Zitierhinweis

Nr. 376 Kabinettsitzung vom 3. Juli 1934) in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d376>